

PAMPA SEGUROS GERAIS S.A. (FICTÍCIA)
APÓLICE DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE
ADMINISTRADORES E DIRETORES – D&O

Documento fictício gerado para fins acadêmicos. Não possui validade jurídica.

DADOS DA APÓLICE

Seguradora: Pampa Seguros Gerais S.A. (FICTÍCIA)
Apólice nº: PS-88.2026.1142
Produto: RC D&O – Responsabilidade Civil de Administradores
Processo SUSEP nº: 15414.000006/2026-66 (fictício)
Tomador: Cooperativa Agroindustrial Coxilha (fictícia)
CNPJ: 00.000.006/0001-66
Corretor: Campanha Corretora de Seguros Ltda. (fictícia)
Vigência: das 24h de 01/08/2026 às 24h de 01/08/2027
Limite Máximo de Garantia (LMG): R\$ 8.000.000,00 (agregado, por reclamação e no período)
Prêmio Total: R\$ 58.400,00 (incluso IOF)
Base de cobertura: À base de reclamações (claims made)
Data de retroatividade: 01/08/2023
Prazo complementar: 12 meses, mediante prêmio adicional
Territorialidade: Brasil
Tratamento dos custos de defesa: Dentro do LMG, reembolso após aprovação prévia da Seguradora

QUADRO DE COBERTURAS E LIMITES

Cobertura	Limite	Franquia
Cobertura A – Pagamento direto aos Segurados	R\$ 8.000.000,00	Não há
Cobertura B – Reembolso à Sociedade	R\$ 8.000.000,00	R\$ 80.000,00
Custos de Defesa	R\$ 8.000.000,00	Não há
Penhora on-line e bloqueio de bens	R\$ 800.000,00	Não há
Extensão a Cônjuges, Herdeiros e Espólio	R\$ 8.000.000,00	Não há

FRANQUIAS

- Reembolso à Sociedade (Cobertura B): R\$ 80.000,00 por reclamação
- Reclamações trabalhistas: R\$ 40.000,00 por reclamação

SEGURADOS

- Conselheiros de administração e diretores eleitos pela Assembleia Geral
- Membros do Conselho Fiscal da Cooperativa

EXCLUSÕES ESPECÍFICAS

Além dos riscos excluídos na Cláusula 5 das Condições Gerais, este seguro não cobre:

1. Crédito rural: Reclamações decorrentes de inadimplência em operações de crédito rural contratadas pela Cooperativa.

CLÁUSULAS PARTICULARES

1. Consentimento prévio: acordos dependem de anuência escrita da Seguradora.
2. Seguro de cooperativa: aplicam-se as regras da Lei 5.764/1971 quanto aos órgãos sociais.

CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO D&O

Pampa Seguros Gerais S.A. (FICTÍCIA) – aplicáveis a esta apólice.

CLÁUSULA 1 – OBJETO DO SEGURO

1.1 Este seguro garante ao Segurado, até o Limite Máximo de Garantia, o pagamento das Perdas decorrentes de Reclamações apresentadas durante a vigência ou o Prazo Complementar, por Atos Danosos praticados no exercício de suas funções.

1.2 A cobertura é concedida à base de reclamações (claims made): importa a data em que a Reclamação é apresentada, e não a data do Ato Danoso, observado o Período de Retroatividade.

1.3 As Condições Particulares prevalecem sobre as Especiais, e estas sobre as Gerais.

CLÁUSULA 2 – DEFINIÇÕES

2.1 Administrador: pessoa física eleita ou nomeada para cargo de diretor, conselheiro de administração ou membro de órgão estatutário da Sociedade, inclusive quando o cargo for exercido de fato.

2.2 Apólice: documento que formaliza o contrato de seguro, composto por estas Condições Gerais, pelas Condições Especiais e pelas Condições Particulares, além de eventuais endossos.

2.3 Ato Danoso: qualquer ato, omissão, erro, declaração inexata ou violação de dever praticado pelo Segurado no exercício de suas funções de gestão, real ou alegado.

2.4 Custos de Defesa: honorários advocatícios, periciais e demais despesas razoáveis e necessárias incorridas na defesa do Segurado em Reclamação coberta, com anuência prévia da Seguradora.

2.5 Franquia: valor ou percentual, previsto nas Condições Particulares, que fica a cargo da Sociedade ou do Segurado em cada Reclamação, antes do pagamento da indenização.

2.6 Limite Máximo de Garantia: valor máximo, agregado para todo o período de vigência, que a Seguradora pagará em decorrência de todas as Reclamações cobertas, incluídos os Custos de Defesa.

2.7 Perda: valor que o Segurado seja legalmente obrigado a pagar em razão de sentença judicial, laudo arbitral ou acordo aprovado pela Seguradora, inclusive Custos de Defesa.

2.8 Período de Retroatividade: período anterior ao início de vigência dentro do qual deve ter ocorrido o Ato Danoso para que a Reclamação esteja coberta.

2.9 Prazo Complementar: período, contado do fim da vigência, durante o qual o Segurado pode apresentar Reclamações referentes a Atos Danosos ocorridos durante a vigência.

2.10 Reclamação: procedimento judicial, arbitral ou administrativo, ou notificação escrita, em que se atribua ao Segurado a responsabilidade por um Ato Danoso.

2.11 Segurado: o Administrador, o empregado em cargo de gestão quando corrêu com Administrador e as demais pessoas indicadas nas Condições Particulares.

2.12 Sociedade: a pessoa jurídica Tomadora do seguro e suas Subsidiárias relacionadas no Anexo I.

2.13 Subsidiária: sociedade na qual a Tomadora detenha, direta ou indiretamente, mais de 50% do capital votante, ou o direito de eleger a maioria dos administradores.

2.14 Tomador: a pessoa jurídica que contrata o seguro em favor dos Segurados e é responsável pelo pagamento do prêmio.

2.15 Valores Mobiliários: ações, debêntures, bônus de subscrição e demais títulos definidos na legislação do mercado de capitais, emitidos pela Sociedade.

CLÁUSULA 3 – COBERTURAS BÁSICAS

3.1 Cobertura A – Pagamento direto aos Segurados: A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as Perdas decorrentes de Reclamações por Atos Danosos quando a Sociedade não o indenizar, por impedimento legal ou insolvência.

3.1.1 Condição: a cobertura aplica-se ainda que a Sociedade esteja em recuperação judicial ou falência.

3.1.2 Prioridade: esta cobertura tem prioridade de pagamento sobre as demais, conforme a Cláusula de Ordem de Pagamento.

3.2 Cobertura B – Reembolso à Sociedade: A Seguradora reembolsará a Sociedade pelos valores que esta tenha pago ao Segurado, a título de indenização por Perdas cobertas, quando permitido por lei ou pelo estatuto.

3.2.1 Franquia: aplica-se a franquia indicada nas Condições Particulares para esta cobertura.

3.3 Cobertura C – Reclamações contra a Sociedade: Quando contratada, a Seguradora pagará as Perdas da própria Sociedade decorrentes de Reclamações relativas a Valores Mobiliários por ela emitidos.

3.3.1 Abrangência: a cobertura compreende Reclamações de investidores, acionistas e órgãos reguladores do mercado de capitais.

CLÁUSULA 4 – COBERTURAS ADICIONAIS

Aplicam-se somente quando indicadas nas Condições Particulares, com os sublimites ali previstos.

4.1 Custos Emergenciais: custos de defesa incorridos antes da anuência da Seguradora, quando a urgência impedir a consulta prévia, limitados ao sublimite das Condições Particulares.

4.2 Penhora on-line e bloqueio de bens: valores bloqueados judicialmente em contas ou bens do Segurado em razão de Reclamação coberta, até a decisão definitiva.

4.3 Custos de Publicidade: despesas com assessoria de comunicação para mitigar danos à reputação do Segurado decorrentes de Reclamação coberta.

4.4 Extensão a Cônjuges, Herdeiros e Espólio: Reclamações contra cônjuges, companheiros, herdeiros ou espólio do Segurado exclusivamente em razão de Ato Danoso deste.

4.5 Investigações: custos de defesa em inquéritos e investigações conduzidos por autoridades e órgãos reguladores, ainda que não exista acusação formal.

CLÁUSULA 5 – RISCOS EXCLUÍDOS

Este seguro não cobre Perdas decorrentes de:

5.1 Atos dolosos ou fraudulentos: Reclamações decorrentes de atos dolosos, fraudulentos ou praticados com a intenção de obter vantagem pessoal indevida.

5.1.1 Exceção: a exclusão só se aplica após decisão judicial ou arbitral definitiva que reconheça o ato; até lá, os Custos de Defesa são adiantados.

5.2 Danos corporais e materiais: Reclamações por danos corporais, morte, doença, danos materiais ou destruição de bens.

5.2.1 Exceção: ficam cobertos os Custos de Defesa em reclamações de acionistas relacionadas a esses eventos.

5.3 Reclamações prévias e circunstâncias conhecidas: Reclamações ou circunstâncias conhecidas pelos Segurados antes do início de vigência, ou já notificadas em apólice anterior.

5.4 Multas e penalidades: Multas, penalidades e tributos impostos ao Segurado.

5.4.1 Exceção: ficam cobertas as multas civis e administrativas aplicadas ao Segurado quando o reembolso for permitido pela legislação e contratada a cobertura adicional correspondente.

5.5 Poluição ambiental: Reclamações relativas a poluição ou contaminação ambiental.

5.5.1 Exceção: ficam cobertos os Custos de Defesa do Segurado, até o sublimite das Condições Particulares.

5.6 Segurado contra Segurado: Reclamações movidas por um Segurado ou pela Sociedade contra outro Segurado.

5.6.1 Exceção: não se aplica a ações derivativas de acionistas minoritários, a reclamações de ex-administradores e às movidas por administrador judicial em recuperação ou falência.

CLÁUSULA 6 – FRANQUIA

6.1 A franquia prevista nas Condições Particulares será deduzida de cada Reclamação, incluindo os Custos de Defesa, e ficará a cargo da Sociedade.

6.2 Não se aplica franquia à Cobertura A – Pagamento direto aos Segurados.

6.3 Reclamações decorrentes do mesmo Ato Danoso ou de Atos Danosos relacionados serão consideradas uma única Reclamação, com uma única franquia.

CLÁUSULA 7 – LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA

7.1 O Limite Máximo de Garantia é agregado e único para todas as coberturas, Segurados e Reclamações do período de vigência, salvo limites adicionais expressamente previstos.

7.2 Os Custos de Defesa integram o Limite Máximo de Garantia e o reduzem.

7.3 Os sublimites das coberturas adicionais integram o Limite Máximo de Garantia e não o ampliam.

CLÁUSULA 8 – RETROATIVIDADE E PRAZO COMPLEMENTAR

8.1 Estão cobertos os Atos Danosos ocorridos a partir da data de retroatividade indicada nas Condições Particulares.

8.2 Em caso de não renovação, o Tomador poderá contratar Prazo Complementar de 12 meses, mediante solicitação em até 30 dias do fim da vigência.

8.3 Será concedido Prazo Suplementar gratuito de 30 dias, que não se soma ao Prazo Complementar contratado.

CLÁUSULA 9 – AVISO DE RECLAMAÇÃO

9.1 O Segurado deverá comunicar à Seguradora qualquer Reclamação em até 15 dias do seu conhecimento, e em qualquer caso antes do fim do Prazo Complementar.

9.2 O Segurado poderá notificar circunstâncias que possam originar Reclamação; a Reclamação posterior será considerada apresentada na data da notificação.

9.3 O descumprimento dos prazos só afasta a indenização se causar prejuízo à Seguradora.

CLÁUSULA 10 – ADIANTAMENTO DE CUSTOS DE DEFESA

10.1 A Seguradora adiantará os Custos de Defesa em até 30 dias da apresentação dos comprovantes, mesmo antes de definida a cobertura.

10.2 Se ficar comprovado que a Perda não estava coberta, os valores adiantados deverão ser devolvidos pelo Segurado.

10.3 A escolha dos advogados cabe ao Segurado, com anuência da Seguradora, que não poderá ser negada sem justificativa.

CLÁUSULA 11 – ALOCAÇÃO

11.1 Em Reclamações que envolvam partes cobertas e não cobertas, os Custos de Defesa serão alocados proporcionalmente entre partes cobertas e não cobertas.

11.2 Na falta de acordo sobre a alocação, a questão será submetida a arbitragem, sem prejuízo do adiantamento dos Custos de Defesa.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CONDIÇÕES ESPECIAIS – PENHORA ON-LINE E BLOQUEIO DE BENS

1. Objeto: esta Condição Especial garante, nos termos das Condições Gerais, a cobertura de Penhora on-line e bloqueio de bens, quando indicada no Quadro de Coberturas das Condições Particulares.
2. Riscos cobertos: Perdas decorrentes de Reclamações relacionadas a penhora on-line e bloqueio de bens, apresentadas durante a vigência ou o Prazo Complementar, por Atos Danosos ocorridos após a data de retroatividade.
3. Riscos excluídos: além das exclusões da Cláusula 5 das Condições Gerais, não estão cobertas Perdas já indenizadas por outra cobertura desta apólice, nem valores sem relação direta com a Reclamação.
4. Limite: o sublimite desta cobertura é o indicado no Quadro de Coberturas; ele integra o Limite Máximo de Garantia e não o amplia.
5. Franquia: aplica-se a franquia indicada no Quadro de Coberturas, por Reclamação; não havendo indicação, a cobertura é concedida sem franquia.
6. Documentos para indenização: aviso de Reclamação em até 15 dias, cópia integral da Reclamação, comprovantes das despesas e manifestação do Segurado sobre os fatos.
7. Ratificação: permanecem inalteradas as demais disposições das Condições Gerais que não tenham sido expressamente modificadas por esta Condição Especial.

CONDIÇÕES ESPECIAIS – EXTENSÃO A CÔNJUGES, HERDEIROS E ESPÓLIO

1. Objeto: esta Condição Especial garante, nos termos das Condições Gerais, a cobertura de Extensão a Cônjuges, Herdeiros e Espólio, quando indicada no Quadro de Coberturas das Condições Particulares.
2. Riscos cobertos: Perdas decorrentes de Reclamações relacionadas a extensão a cônjuges, herdeiros e espólio, apresentadas durante a vigência ou o Prazo Complementar, por Atos Danosos ocorridos após a data de retroatividade.
3. Riscos excluídos: além das exclusões da Cláusula 5 das Condições Gerais, não estão cobertas Perdas já indenizadas por outra cobertura desta apólice, nem valores sem relação direta com a Reclamação.
4. Limite: o sublimite desta cobertura é o indicado no Quadro de Coberturas; ele integra o Limite Máximo de Garantia e não o amplia.
5. Franquia: aplica-se a franquia indicada no Quadro de Coberturas, por Reclamação; não havendo indicação, a cobertura é concedida sem franquia.
6. Documentos para indenização: aviso de Reclamação em até 15 dias, cópia integral da Reclamação, comprovantes das despesas e manifestação do Segurado sobre os fatos.
7. Ratificação: permanecem inalteradas as demais disposições das Condições Gerais que não tenham sido expressamente modificadas por esta Condição Especial.

DISPOSIÇÕES FINAIS

As Condições Gerais, Especiais e Particulares integram esta apólice. Em caso de divergência, prevalecem as Condições Particulares.